

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Sonegação de Contribuição Previdenciária (art. 337-A do CP)

SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Vamos lá.

Veja como o crime de “SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA” está tipificado no Código Penal:

Sonegação de contribuição previdenciária

Art. 337-A. **Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:**

I - omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços;

II - deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços; II

I - omitir, total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

O crime é **SUPRIMIR ou REDUZIR contribuição social previdenciária** (ou qualquer acessório) mediante determinadas condutas.

Trata-se de um **CRIME MATERIAL**. Em outras palavras, para sua consumação (caracterização), o agente deverá deixar de recolher a contribuição social previdenciária no **todo (suprimir)** ou em **parte (reduzir)**.

Exige efetivo prejuízo aos cofres públicos – suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária.

O crime **exige o dolo (a intenção)** de suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária.

Assim, sua caracterização **DEPENDE** de uma DOLO ESPECÍFICO, qual seja? **A intenção (o dolo) de fraudar a previdência social**, ou seja, de suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária.

Portanto, não é punido na modalidade culposa (sem intenção).

Pune-se quem intencionalmente **suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária (e acessório)**. Mas é só isso? Então qualquer pessoa que não paga sua contribuição social previdenciária está cometendo esse crime? **Não, claro que não. Só haverá o crime se o agente suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária MEDIANTE DETERMINADAS CONDUTAS.** Em outras palavras, se suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária por condutas não prevista nesse artigo, não se configura o crime.

Vamos apontar quais são essas condutas:

- I - **omitir** de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços;

- II - **deixar de lançar** mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços;
- III - **omitir**, total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias

Preste atenção nos verbos destacados (OMITIR, DEIXAR DE LANÇAR). São verbos que indicam condutas OMISSIVAS (um não fazer). Por isso, a maioria da doutrina classifica tal CRIME como OMISSIVO.

Apresentada a tipificação, o Código Penal prevê uma hipótese de EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE, cumpre transcrever:

Sonegação de contribuição previdenciária

Art. 337-A. (...)

*§ 1º É extinta a punibilidade se o agente, **espontaneamente**, declara e confessa as contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à previdência social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal.*

Veja bem, para a punibilidade ser extinta, o agente deverá declarar e confessar as contribuições à previdência social e prestar as informações devidas à previdência social. Ressalta-se isso deverá ser **ESPONTÂNEA, NA FORMA DA LEI/REGULAMENTO e ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL**. Veja que não se exige o efetivo pagamento.

Além da hipótese de extinção da punibilidade, há previsão de **PERDÃO JUDICIAL ou APLICAÇÃO SOMENTE DE MULTA, cumpre transcrever:**

Sonegação de contribuição previdenciária

Art. 337-A.

(...)

§ 2º É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que:

I - VETADO

II - o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela previdência social, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais.

Veja então que é **facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa:**

- o agente for primário e de bons antecedentes; **e**
- o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela previdência social, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais

Por fim, além da hipótese de extinção de punibilidade e de perdão judicial ou aplicação somente de multa, o Código Penal prevê uma **HIPÓTESE DE DIMINUIÇÃO DE PENA:**

Sonegação de contribuição previdenciária

Art. 337-A.

(...)

§ 3º Se o empregador não é pessoa jurídica e sua folha de pagamento mensal não ultrapassa R\$ 1.510,00 (um mil, quinhentos e dez reais), o juiz poderá reduzir a pena de um terço até a metade ou aplicar apenas a de multa.

§ 4º O valor a que se refere o parágrafo anterior será reajustado nas mesmas datas e nos mesmos índices do reajuste dos benefícios da previdência social.

É isso.

Saudações.

Professor Rafael Albino

Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus;

Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus.

Romanos 3:23,24

Resumo

SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Art. 337-A. **Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:**

I - omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços;

II - deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços;

III - omitir, total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

- O crime é **SUPRIMIR ou REDUZIR contribuição social previdenciária** (ou qualquer acessório) mediante determinadas condutas.
- Trata-se de um **CRIME MATERIAL**.
- O crime **exige o dolo (a intenção)** de suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária.
- Para a maioria da doutrina tal CRIME é OMISSIVO.

EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE

Art. 337-A. (...)

§ 1º É extinta a punibilidade se o agente, **espontaneamente**, declara e confessa as contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à previdência social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal.

- Deve ser **ESPONTÂNEA, NA FORMA DA LEI/REGULAMENTO** e **ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL**. Veja que não se exige o efetivo pagamento.

PERDÃO JUDICIAL ou APLICAÇÃO SOMENTE DE MULTA

Art. 337-A. (...)

§ 2º É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que:

I - VETADO

II - o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela previdência social, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais.

Veja então que é **facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa**:

- o agente for primário e de bons antecedentes; e
- o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela previdência social, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais

HIPÓTESE DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Art. 337-A.

(...)

§ 3º Se o empregador não é pessoa jurídica e sua folha de pagamento mensal não ultrapassa R\$ 1.510,00 (um mil, quinhentos e dez reais), o juiz poderá reduzir a pena de um terço até a metade ou aplicar apenas a de multa.

§ 4º O valor a que se refere o parágrafo anterior será reajustado nas mesmas datas e nos mesmos índices do reajuste dos benefícios da previdência social.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960